



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 39748/2017 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con l'Avv. FERRI MANOLA,

PARTE ATTRICE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con l'Avv. BARBÁRA FILIPPO;

Controparte_2 (C.F. *C.F._3*), con gli Avv.ti CAPRI CARLA e
PETRUCCI PAOLA;

PARTI CONVENUTE

OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: conclusioni: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis,*

A. in via istruttoria ammettere le richieste, come formulate nell'atto di citazione e come si
fa riserva di integrare ai sensi degli art. 183 cpc;

B. In rito accertare e dichiarare la tardività, la irritualità della domanda, introdotta dalla
difesa della Sig.ra *Controparte_1* e precisamente “accertata l'incapacità ex art. 591 c.c.
della Sig.ra *Parte_2* nel periodo in cui effettuò la disposizione testamentaria,
dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque annullare il testamento olografo del 13
gennaio 2005”, in quanto trattasi di domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiararne la

inammissibilità e/o l'improcedibilità; **C. nel merito**, in accoglimento delle argomentazioni dell'attrice, dichiarare aperta la successione della Sig.ra Parte_2 e previa collazione dell'asse ereditario, accertata la qualità di eredi dei Sigg.ri Parte_1 Controparte_1 e Controparte_2 disporre lo scioglimento della comunione; e tenendo conto della richiesta di attribuzione che la Sig.ra Parte_1 formula dei seguenti beni e dunque appartamento sito in Roma, via Gavardo n. 38, piano I, int. 2, censito in catasto al foglio 179, part. 308 sub 4, e appartamento sito in Roma, piano II, int. 4, censito in catasto al foglio 179, part. 308, sub 1, già oggetto di donazione, ed immobile, sito in Roma, via Gavardo, piano terra, censito in catasto al foglio 178 part. 308 sub 1, immobile sito in Roma, via gavardo, piano terra, censito in catasto al foglio 179 part. 308 sub 2, immobile sito in Roma, via Gavardo, piano terzo, censito in catasto al foglio 179 part. 308 sub 8, immobile sito in Roma, via Gavardo, piano terra, censito in catasto al foglio 179 n. 683, immobile sito in Roma, via Gavardo, piano terra, censito in catasto al foglio 179, n. 684, formare in ogni caso tre quote, tenendo conto della disponibile attribuita alla Sig.ra Parte_1 e della quota di riserva, tenendo conto anche di quanto a ciascuno donato, secondo il criterio della imputazione di valore, attribuendone una a ciascuno degli eredi, secondo le quote di competenza, disponendo altresì per gli eventuali conguagli in denaro; rigettare in ogni caso le avversarie deduzioni, perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché perché sfornite di idonea prova.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con salvezza di ogni altro diritto”.

Per parte convenuta Controparte_1 : «Voglia l'ill.mo Tribunale adito, procedere alla formazione delle quote ereditarie ai sensi dell'art. 566 c.c., e disporre lo scioglimento della comunione tenendo conto della richiesta di attribuzione della signora Controparte_1 degli immobili siti in Roma, via Gavardo 38, interni 1 e 3, censiti al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 179, particella 308, rispettivamente sub. 3 e 5 dalla stessa già ricevuti in donazione, oltre alla liquidazione della quota alla stessa spettante relativamente ai beni ereditari residui nonché quanto percepito (oltre a rivalutazione monetaria ed interessi) dai signori CP_2 e Parte_1 per l'utilizzo esclusivo dei locali ad uso autorimessa e relative pertinenze siti in Via Gavardo n. 38.

Con vittoria di spese di lite».

Per parte convenuta Controparte_2 : come da comparsa di costituzione e risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della presente causa.

In via preliminare, è bene precisare quale sia l'oggetto del presente giudizio, ovvero la domanda di scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito della successione di *Parte_2*, deceduta in data 23.08.2013 e non anche del marito *CP_3* [...].

Infatti, sebbene nelle conclusioni dell'atto di citazione, l'attrice aveva chiesto anche di dichiarare aperta la successione di *Controparte_3*, tuttavia già dal corpo dell'atto e dalla parte espositiva, era ben chiaro come l'oggetto della domanda di divisione fosse esclusivamente l'asse relitto di *Parte_2*.

Inoltre, nelle conclusioni successivamente precisate, sin dalla memoria 183 n. 1 c.p.c., la richiesta relativa alla successione di *Controparte_3* non è più stata riproposta, dovendosi ritenere abbandonata; da ultimo, peraltro, si rileva che l'attrice non avrebbe avuto legittimazione attiva su tale domanda, avendo ella rinunciato all'eredità del padre, come tempestivamente eccepito dal convenuto *Controparte_2* e non contestato dall'attrice, che, anzi, ha essa stessa allegato e documentato la circostanza (cfr. paragrafo 2, pagg. 1 e 2 della citazione e doc. 1 allegato alla citazione).

È ormai estranea al presente giudizio anche la questione relativa alla validità del testamento della *de cuius* *Parte_2* di cui la convenuta *Controparte_1* aveva inizialmente chiesto accertarsi l'annullabilità ex art. 591 c.c. per incapacità di intendere e volere della testatrice.

Anche tale domanda, infatti, non è più stata riproposta nelle conclusioni da ultimo precisate dalla convenuta, dovendosi ritenere abbandonata, come, del resto, chiarito dalla stessa difesa convenuta nella propria comparsa conclusionale. Il che rende superfluo l'esame della questione sull'ammissibilità processuale di tale domanda.

Apertura della successione di *Parte_2*; individuazione del titolo della delazione (testamentaria o legittima), degli eredi e delle rispettive quote.

Deve quindi essere dichiarata aperta la successione di *Parte_2*, deceduta a Roma il 23.08.2013; la successione è regolata dal testamento olografo datato 13.01.2005, pubblicato dal Notaio *Per_1* in data 4.08.2014, che così dispone: “Io sottoscritta *Parte_2* in *Parte_1* nata a Cerqueto di Fano Adriano Teramo il 21-6-1927 nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, con il presente testamento olografo, dispongo

come segue: *Revoco ogni mio precedente testamento, nomino eredi i miei figli CP_2 e Controparte_1 nella sola quota ad essi riservata per Legge e nomino erede mia figlia Parte_1 nella residua quota del mio patrimonio*".

Come detto sopra, non è più in discussione la validità di tale testamento, sicché le quote ereditarie spettanti in capo ai tre eredi, devono essere individuate come segue: in favore di Parte_1, che ha diritto alla quota legittima più quella disponibile, una porzione pari a 5/9 dell'intero asse ereditario; in favore degli altri due figli, Controparte_1 e Controparte_2, la sola quota di riserva, pari a 2/9 ciascuno (ex art. 537 c.c.).

Non è fondato l'assunto secondo cui le parti avrebbero raggiunto un accordo definitivo sulla divisione del compendio ereditario in sede di mediazione e che, in forza di tale accordo, l'odierna attrice avrebbe implicitamente rinunciato alle disposizioni testamentarie in suo favore, acconsentendo ad una divisione dell'asse in parti uguali tra tutti gli eredi.

La proposta di accordo transattivo, formulata nel corso del procedimento di mediazione, non può infatti qualificarsi come accordo definitivo, potendosi, tutt'al più, considerare una mera "puntuazione" o proposta non definitiva.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che, *"ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, sia necessario indagare se tra le parti sia stata raggiunta un'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosi, pertanto, ravvisare la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ancorché riportati in apposito documento (minuta o puntuazione), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Peraltro, anche un completo ordinamento di un determinato assetto negoziale potrebbe integrare un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante per le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e ss. cod. civ., è rimesso alla valutazione del Giudicante"* (ex multis, Cass., Sez. 3, 18 gennaio 2005, n. 910; Cass., Sez. I, 20 giugno 2006, n. 14267; n. 2720 del 4/02/2009; più di recente, v. Cass. n. 30851 del 29/11/2018).

Come si evince chiaramente dalla lettura del verbale di mediazione del 14.09.2015, le parti, al precedente incontro del 7.05.2015, raggiungevano un accordo di massima, di cui venivano riportati gli estremi e, poi, chiedevano concordemente *"il differimento ... per la stesura dell'accordo finale con la puntuale indicazione e identificazione dei dati catastali e dei termini dello stesso"*; è chiaro, quindi, che l'accordo doveva ancora essere definito in

alcuni termini, sicché non poteva ritenersi definitivo; inoltre, come si ricava dal suo contenuto, lo stesso aveva ad oggetto soltanto i locali adibiti a garage e le relative pertinenze (nel verbale, indicate come “*la parte relativa alla soffitta*”), con esclusione degli altri immobili ricadenti nell’asse ereditario e di cui in questo giudizio è stata chiesta la divisione, talché è palese che l’accordo (ove pure, in ipotesi, definitivo) non potesse definire l’intera controversia sullo scioglimento della comunione ereditaria di **Parte_2** .

È poi consequenziale che, in ragione della natura non definitiva dell’accordo, lo stesso non possa avere alcuna valenza di rinuncia (anche solo implicita) da parte della sig.ra **Parte_1**

[...] ai propri diritti derivanti dal testamento della *de cuius*; del resto, nel citato verbale di mediazione del 14.09.2015, l’odierna attrice, per il tramite del proprio legale dell’epoca, dichiarava espressamente di non voler accettare la soluzione transattiva proposta, perché le condizioni non erano “*satisfattive dei suoi interessi*” e, dunque, manifestava chiaramente la volontà di continuare a far valere le proprie ragioni ed i propri diritti, senza alcuna rinuncia.

Domanda di divisione del compendio ereditario.

Individuazione dell’asse e collazione delle donazioni.

Non vi è stata alcuna contestazione tra le parti in ordine alla composizione dell’asse ereditario, che deve quindi essere confermato come composto dai beni immobili indicati dalle parti nei rispettivi atti (si vedano, in particolare, il punto 3, pagg. da 2 a 4 dell’atto di citazione ed il punto 2, pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione di **Controparte_1**), nonché compiutamente individuati dal CTU, Ing. **Persona_2** nella relazione depositata il 30.07.2019 (in risposta al quesito 1, paragrafo 4, pagg. da 2 a 4).

Con riferimento, poi, ai beni mobili indicati dalla convenuta **Controparte_1** nella propria comparsa (somme di denaro depositate su un c/c di **CP_4** , nonché “gioielli e beni preziosi”), si rileva che, sebbene anche sul punto non vi sia stata alcuna specifica deduzione, presa di posizione o contestazione dalle altre parti, tuttavia tale indicazione risulta, in primo luogo, alquanto generica e, in ogni caso, priva di alcun riscontro sulla effettiva esistenza e consistenza di tali ulteriori beni: quanto ai gioielli e preziosi, non sono stati nemmeno approssimativamente individuati nel numero e nella tipologia, né si è detto dove si troverebbero; mentre, quanto al saldo di conto corrente, non ne è stato indicato il quantum e non è stato prodotto alcun documento a supporto della sua esistenza al momento dell’apertura della successione.

Peraltro, si rileva anche come tali beni non siano stati presi in considerazione dal CTU (giustamente, attesa la già riscontrata mancanza di prove della loro esistenza), sia nella valutazione dell'asse ereditario, sia nell'elaborazione dei progetti divisionali e, su questo aspetto, nessuna critica, osservazione o richiesta di integrazione è stata proposta dalle parti, ivi compresa la convenuta *Controparte_1* ; dal che può desumersi che la domanda di inclusione di tali beni nella divisione ereditaria sia stata anch'essa abbandonata e non possa comunque essere accolta, difettandone gli elementi costitutivi.

Infine, non è nemmeno contestata – ed è, del resto, pienamente documentata (docc. 4, 5 e 6 allegati alla citazione; docc. 13, 14 e 15 allegati alla comparsa *Controparte_1*) – l'esistenza delle donazioni immobiliari in favore dei tre figli: quella del 17 ottobre 2005, in favore di *Controparte_1* , avente ad oggetto gli immobili siti in Roma, Via Gavardo 38, interni 1 e 3 (foglio 179, particella 308, sub. 3 e 5); quella del 29 dicembre 2005, in favore di *Parte_1* [...], avente ad oggetto gli immobili siti in Roma, Via Gavardo 38, interni 2 e 4 (foglio 179, particella 308, sub. 4 e 6); quella del 25 luglio 2006, in favore di *Controparte_2* , avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Gavardo 38, interno 5 (foglio 179, particella 308, sub. 7).

Dal momento che in nessuno dei tre atti era prevista alcuna dispensa, e che i soggetti in favore dei quali sono state effettuate le donazioni sono i figli della *de cuius*, non vi è dubbio (e, nemmeno sotto questo profilo, vi è stata contestazione tra le parti) che gli stessi debbano essere conferiti in collazione ai sensi dell'art. 737 c.c..

Domanda di indennità per occupazione esclusiva.

Tale domanda, in primo luogo, presenta profili di inammissibilità processuale.

La domanda in questione può, infatti, farsi rientrare nell'ambito dell'obbligo generale di rendiconto e di imputazione dei debiti che ciascun coerede ha nei confronti degli altri o della massa (artt. 723 e 724 comma 2 c.c.), dal momento che l'obbligazione di restituzione, pro quota, dei frutti tratti dall'uso del bene comune o di versamento di un'indennità per il godimento esclusivo dello stesso, costituiscono, appunto, debiti del comproprietario nei confronti della massa, che vanno quindi imputati ai sensi delle norme citate (cfr. Cass. sez. 2, n. 11519 del 25/05/2011 e n. 30552 del 30/12/2011).

La giurisprudenza, tuttavia, ha anche precisato che – sebbene il rendimento del conto, l'imputazione dei debiti ed i prelevamenti rientrino nell'ambito delle operazioni divisionali – tali imputazioni e conteggi presuppongono necessariamente un'allegazione ed una

richiesta della parte (Cass. sez. 2, n. 27086 del 6/10/2021; conformi n. 25120 del 10/10/2018 e n. 1458 del 4/02/2002); richiesta che, secondo l'indirizzo maggioritario, costituisce una vera e propria domanda autonoma rispetto a quella di divisione, da svolgersi in via riconvenzionale, nei termini decadenziali di cui all'art. 167 c.p.c. (Cass. sez. 2, n. 5861 del 23/05/1991, n. 15182 del 4/06/2019; nel merito, Trib. Bari, sez. II, 6/10/2011, n. 3105, in *Giurisprudenzabarese.it* 2011 e Trib. Taranto, sez. I, 30/08/2022, n. 2183, in *DeJure*, Giuffrè).

Pertanto, la domanda in questione sarebbe inammissibile ex art. 167 c.p.c., dal momento che la convenuta *Controparte_1* si è costituita tardivamente (appena due giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, peraltro quella differita d'ufficio dal Giudice ex art. 168bis c.p.c.).

Laddove anche la si voglia ritenere ammissibile (accedendo alla tesi minoritaria secondo cui si tratterebbe di una mera istanza accessoria alla domanda di divisione e non di una domanda autonoma), la stessa risulta comunque palesemente infondata.

Si evidenzia come la convenuta abbia fondato la propria richiesta sull'assunto della sua totale esclusione dal godimento dell'immobile ereditario adibito ad autorimessa, a suo dire utilizzato in via esclusiva dagli altri due coeredi, o, meglio, da due società ad essi facenti capo.

Tuttavia, la stessa convenuta *Controparte_1*, nella propria memoria 183 n. 1 c.p.c., ha poi parzialmente modificato la propria ricostruzione dei fatti, sostenendo che, in realtà alla medesima è concesso il godimento di una piccola parte dell'autorimessa, sia pure molto ristretta rispetto alla restante, occupata dai mezzi delle due società, e da lei utilizzata per il parcheggio della propria utilitaria; nella successiva memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., nell'articolare le proprie istanze istruttorie ed i capitoli di prova orale su cui escutere i testimoni, poi, la convenuta ha ulteriormente rettificato la propria versione dei fatti, dicendo che le aree a disposizione della sig.ra *Controparte_1* sarebbero utilizzate da lei e dal suo inquilino per il parcheggio di tre autoveicoli di loro proprietà (così il cap. B, dedotto sia a prova testimoniale che per interpello).

Orbene (al di là della contraddittorietà tra le tre diverse versioni fornite dalla convenuta nei propri atti difensivi), tale ricostruzione dei fatti – che è stata confermata da tutti i testimoni escussi – è chiaramente incompatibile con la richiesta di riconoscimento di un'indennità per l'occupazione “esclusiva” dell'immobile in comunione da parte degli altri due coeredi,

poiché è la stessa convenuta ad ammettere che non le è affatto precluso il godimento del bene, sia pure in misura minore rispetto agli altri eredi.

Evidenziato che la convenuta non ha correlativamente modificato le proprie richieste, mantenendo appunto la domanda di indennizzo per occupazione esclusiva, si ritiene che tale modalità di godimento del bene sia assolutamente conforme ai principi di cui all'art. 1102 c.c., secondo l'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale.

È bene ricordare che, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, in caso di bene in comunione utilizzato da uno dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che vieta o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: *«la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione»* (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); *«se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari»* (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine *«i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità»* (Cass. sez. 2, n. 6458 del 6/03/2019).

È evidente come l'utilizzo promiscuo e contemporaneo dell'area adibita a parcheggio da parte di tutti i coeredi, ivi compresa la sig.ra Controparte_1, risponda pienamente ai richiamati principi e non configuri, dunque, alcuna pregiudizievole ed illegittima esclusione

della convenuta dal godimento del bene; il fatto che a lei sarebbe riservata un'area minore rispetto a quella degli altri due coeredi, rispecchia comunque la diversa proporzione tra le quote di comproprietà, come sopra delineate (la sig.ra Controparte_1 vanta soltanto la quota di 2/9 dei beni, contro i 7/9 complessivi degli altri due coeredi).

Divisione: improcedibilità.

Passando, infine, allo scioglimento della comunione ereditaria – formata dai beni sopra indicati – la stessa non può essere pronunciata in questa sede, stante la sua improcedibilità.

La nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 25021 del 7/10/2019, ha stabilito diversi principi di diritto, affermando, in primo luogo, che *«gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»*; da ciò, la Suprema Corte ha tratto la conseguenza che *«quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), **il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso [...], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale**»*, aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che *«la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio»*.

Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto, anche un solo immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi improponibile o improcedibile.

Il fatto che l'immobile abusivo sia solo una parte dell'intero compendio da dividere non rileva, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione; a temperamento di questo principio, come noto, la giurisprudenza ha più volte evidenziato come si possa derogare ad esso, ammettendo la divisione parziale dell'asse ereditario a condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, con la precisazione che l'accordo può

essere esplicito, nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, o implicito, che si verifica nel caso in cui, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una estensione della domanda all'intero asse (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).

Le Sezioni Unite citate, in relazione all'ipotesi di immobile abusivo, hanno precisato ed in parte temperato tale principio, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: *«nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»*).

Orbene, nel caso di specie, dagli accertamenti svolti dal CTU, Ing. Per_2 è emerso che parte degli immobili costituenti il compendio ereditario della sig.ra Parte_2 siano abusivi.

Invero, il CTU ha rilevato quanto segue: *«Sul lato opposto a questo box è stato realizzato abusivamente una piccola cubatura di circa 35 mq commerciali diviso in 3 magazzini più piccoli (v. foto da 5 a 7)»* (pag. 7 relazione, a proposito dell'unità immobiliare n. 2 - part. 308 sub. 2, box auto); ancora, *«La superficie del capannone è di 145 mq, ma sono state realizzate abusivamente due tettoie che ne ampliano la possibilità ricettiva»* (pag. 10, a proposito dell'unità immobiliare n. 9 - part. 683, autorimessa); infine, *«accanto a questa struttura è stata realizzata abusivamente un'altra struttura di circa 14 mq commerciali che ospita un altro ufficio (v. foto 48)»* (pagg. 10-11, a proposito dell'unità immobiliare n. 10 - part. 684, ufficio).

Sebbene il CTU, nella risposta al quesito relativo alla verifica della regolarità urbanistico/edilizia dei beni, abbia indicato l'avvenuto rilascio di diverse concessioni in sanatoria in relazione agli immobili per cui è causa, risulta che queste ultime non riguardino l'intero asse immobiliare e, in particolar modo, non coprano tutte le irregolarità sopra elencate, restandone fuori, certamente, l'ampliamento del magazzino di 35 mq e quello dell'ufficio di 14 mq; ciò si evince sia dalla lettura delle concessioni in sanatoria (docc. da

19 a 25 allegati alla relazione), che fanno esclusivo riferimento all'autorimessa e ad immobili ad uso residenziale, peraltro indicando metrature ed ampiezze non corrispondenti a quelle degli abusi segnalati dall'Ing. Per_2 la conferma di tale conclusione giunge anche dall'esame dei progetti divisionali elaborati dal CTU e sintetizzati negli specchietti di cui alle pagine 16 e ss. della relazione, dove il magazzino e l'ampliamento annesso all'ufficio sono indicati come "abusivi".

Risulta poi chiaro, dalle conclusioni delle parti e dalle proposte di progetti divisionali da loro formulate (anche in alternativa rispetto a quelli elaborati dal CTU), che nessuno ha inteso richiedere una divisione soltanto parziale, con esclusione degli immobili abusivi, intendendo invece procedere alla divisione definitiva dell'intero compendio; del resto, vista la natura degli abusi riscontrati, che non riguardano immobili autonomi o porzioni distinte e separabili, bensì meri ampliamenti dei beni già esistenti, una separazione delle parti irregolari non sarebbe nemmeno possibile, potendosi risolvere soltanto con un ulteriori permessi in sanatoria o con la loro demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

È bene precisare come la questione – secondo la già richiamata giurisprudenza – attenendo all'esistenza di una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio e che non si ritiene necessario sottoporla al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., in primo luogo perché trattasi di questione di mero diritto, ma, soprattutto, perché la stessa è stata evidenziata e rilevata dal CTU nella propria relazione, relazione che è stata ampiamente oggetto di analisi ed osservazioni critiche (tanto è vero che il consulente è stato anche richiamato a rendere chiarimenti), sicché le parti ed i loro difensori sono stati in grado di interloquire sulla medesima.

Spese di lite.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).

Pertanto, nel caso di specie, sulla domanda di divisione (peraltro definita con sentenza in rito, per la ravvisata improcedibilità), non è ravvisabile alcuna soccombenza delle parti, mentre la stessa è configurabile, in capo ai due convenuti, in relazione alla domanda di indennità per occupazione esclusiva (che, peraltro, ha anche comportato un ampliamento della fase istruttoria) ed alle eccezioni relative all'accordo di mediazione ed alla rinuncia implicita dell'attrice alle disposizioni testamentarie.

In base ai medesimi principi, anche le spese di CTU – nella misura già liquidata dal GI in corso di causa, con decreto non impugnato e quindi irrevocabile – devono essere definitivamente poste a carico di tutti i condividenti, trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018) e non afferenti alle domande accessorie di cui sopra.

La misura delle spese è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per quella introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la decisionale), applicato l'aumento ex art. 4 comma 2 (difesa contro più parti), nella misura del 30%, € 14.118,00; operata la compensazione, € 4.706,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge; all'attrice spetta anche il rimborso delle spese vive, liquidate (come da nota spese depositata dalla difesa attrice), in € 516,00, sulle quali anche va operata la compensazione e, quindi, € 172,00.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 39748/2017, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:

- dichiara aperta la successione di *Parte_2*, deceduta in Roma il 23.08.2013;
- dichiara che la predetta successione è regolata dal testamento olografo datato 13.01.2005, pubblicato dal Notaio *Per_1* in data 4.08.2014 (rep. n. 9414, racc. n. 4225), e, per l'effetto, dichiara che gli eredi della *de cuius* sono:

- *Parte_1*, per la quota di 5/9;

- *Controparte_2* , per la quota di 2/9;
 - *Controparte_1* , per la quota di 2/9;
- rigetta la domanda di indennità per occupazione esclusiva formulata dalla convenuta *Controparte_1* ;
- accerta che il compendio ereditario è formato da tutti i beni immobili indicati in atti e nella motivazione e che devono essere imputati a collazione gli immobili ricevuti in donazione da tutti e tre gli eredi;
- dichiara improcedibile la domanda di divisione del compendio ereditario di [...] *Parte_2*
- compensa tra le parti le spese di lite, nella misura di due terzi (2/3) del totale e condanna i convenuti *Controparte_1* e *Controparte_2* , in solido tra loro, a rifondere all'attrice *Parte_1* , il restante terzo (1/3), che liquida in complessivi € 4.706,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 172,00 per rimborso spese;
- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro ed in quota uguale per ciascuna di esse.
- Così deciso in Roma, in data 10/03/2024.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni